

מסורת הש"ס

א) וְלַעֲלֹל לָגֹ, ב) הָהִיג מוֹה"ה שְׁכָנָה הִגִּיָּה וּרְבַּ פּוֹאָה וּמִהַרְיָ"שׁ לֹא הִסְבִּים עֲמֻו וּפִירֶשׁ דְּקֹאֵי אֶסְתֵּמָא דַּמְלִמְדֹּא דְלֹקֻמִּי לְדִרְבֵּה הִי אֶבֶל לְרִי"פ לֹא קִשִּׁי דְאֶפְשֵׁר דְּלִית לִיה הָאֵי מִי רָאִוי לִיטוּלִי, ג) לַעֲלֹל לָגֹ, ד) דָּךְ הָלַךְ, ה) כִּסִּי"א: מִנְהָ, ו) לִי"ל דְּלִי תַּפְסָּה, ז) וְעִינִן בְּרַשְׁבִּי"א בְּשַׁבַּע שִׁטוֹת שְׁמִיבֹא פִירוּשׁוֹס אַחֲרִיס, ח) גִּיר רִי"מ דִּלָּא מִנִּי וַע"ש,

הגהות הגר"א
א) תִּרְחָ"ה רָאִוי כּו', וְדוּקָא כּו', יִיבֹ וְשֹׁאֵר פּוֹסְקִים מוֹלְקִין ע"י:

מוסף רש"י

שׁוּרְחִינִן גִּינְהוּ כְּהִלָּה שׁוּר דַּמְשַׁעְיִי צִיּוֹר קִרָּא שׁוֹינְהוּ רַחֲמֵנָא שׁוּתַפִּין (ע"פ ד'ז).

הדרן עלך המניח

וּלְהִכִּי מוּקִיס לֶה הִכִּי וְלֹא מוּקִיס לֶה כְּדֹאֻקִּיס לַמַּצִּיעַמָּא לַעֲלִי בְּנִיזָק שְׁמָא וּמוּזִיק בְּרִי דְאֵס כֵּן הִיִּינוּ הָךְ וְסִיפָא אֲמַאי אֲכַטְרִיךְ וְרַבָּה דְּאֻקְמָא לַמַּצִּיעַמָּא דְּנִיזָק שְׁמָא וּמוּזִיק בְּרִי וְלֹא אֻוקְמָה בְּבִרִי וְלִישְׁנִי רָאִוי לִיטוּל וְאִין לֹו מִשּׁוֹס דַּס"ל דְּסוּמְכוֹס לֹא אֲמַר מוֹלְקִין בְּבִרִי וּבְרִי הַלֵּךְ יִרְשָׁא דְקַמְנִי לֹא כִי אֲלֵא בְּסַלַּע לָקָה לֹא אֲכַטְרִיךְ לַמִּיתַנִּי' בְּבִרִי וּבְרִי לֹאשְׁמַעִינִן דְּמוּצִיא מַחֲבִירו כּו' לִהִכִּי אֻוקְמָה לַמַּצִּיעַמָּא בְּשִׁמְנָא וּבְרִי דַתִּיקוּ נָמִי יִרְשָׁא בְּבִרִי וְשִׁמְנָא: דַּסְפַּס. שְׁקַדַּס נִיזָק וְתַפַּס הַשּׁוּר: **שַׁמַּע מִינֵה**. מִדְּקַמְנִי **שְׁנִיַּס**: **רָבָה מוֹה גוּבָה רָבָה מוֹה גוּבָה**. וְאֵס אֶבֶד הָאֲחַד קַס מַחֲבִירו בְּמֻקוּמוֹ וּמִשְׁתַּלַּס הִימְנוּ: **בְּמוֹעֲדִין**. דְּסוּף סוּף מִשְׁלַס מַעֲלִיָּה לִפְיָךְ כָּל נַכְסִיו אַחֲרָאִין לִפְרַעוֹן: ה"ג מַאי **נִפְקָא לִיָּה מִינֵה סוּף סוּף דְּמִי מוֹרָא מַעֲלִיא בְּעִי לְשַׁלּוּמִי**: א"ל סִיפָא **בְּתַמְזִין וְרִישָׁא בְּמוֹעֲדִין** א"ל רַב אַחָא סַבָּא לְרַב אִשִּׁי אִי בְּמוֹעֲדִין חִיבִיבִס **חִיבִי גְבִירָא מִיבַעִי לִיָּה וְתוּ מַאי שְׁנִיַּהִס אֲלֵא לַעֲלוּלַס בְּתַמְזִין וְרַבִּי עֻקִּיבָא הִיא** ^אדְּרָאמַר שׁוּתַפִּין גִּינְהוּ וְשַׁעֲמָא יִדְאִיתַנְהוּ לְתַרְוִייהוּ דְּלֹא מַצִּי מַדְרַחִי לִיָּה אֲבַל לִיתַנְהוּ לְתַרְוִייהוּ יִמְצִי אֲמַר לִיָּה זִיל אִייתִי רָאִיָּה דִּהָאִי תוֹרָא אֻזְקָךְ וְאִשְׁלַם לָךְ:

הדרן עלך המניח

שׁוּר שְׁגַה אֲרַבְעָה וְחַמְשָׁה. וּבְכוּלָּן הִיָּה תַס דַּמְשַׁתַּלַּס מִגּוּפּוֹ וְהִיכִי דְּמִי כְּנוֹן רָאֵה שׁוּר וּגְנָה וְרָאֵה שׁוּר וְלֹא נִגַּח וְרָאֵה שׁוּר וּגְנָה וְאֲחַר נִגְיַחָה שְׁנִיָּה רָאֵה ב' פַּעֲמִיס אֹו ג' שׁוּר וְלֹא נִגַּח דְּאִפִּי' מוֹעֵד לִסְרִיּוּגִין לִיכָא דְשׁוּר אִין נַעֲשֶׂה מוֹעֵד אֲלִיכ' נִגַּח הֵג' נִגְיַחוּת בְּשַׁלְשָׁה שְׂרָאָה כַּסְדִּין אֹו שַׁלַּא כַּסְדִּין וְנַעֲשֶׂה מוֹעֵד לִסְרִיּוּגִין וְהִיכָא דְּסִירִיּוּגִין שׁוִין דַּתִּינִיא לְקַמֵּן בְּפִירְקִין^א: **יַשְׁלַם**. ח"ג תַּחֲלִילָא לְאַחֲרוֹן וּבִגְמִירָא מִפְּרַשׁ מַנִּי: וְאֵס **יֵשׁ בּוֹ מוֹפֵר יַחוּזִר לְשַׁלְפִּנְיוּ**. כָּל חֲזִי נֻקוּ וְהִרְאֲשׁוּנִיס יַפְסִידוּ: **רַבִּי שַׁמַּעוֹן אֹומַר**. שׁוּתַפִּין הֵן בְּנֻקִּין כִּילַד שׁוּר

[שׁוֹה] מֵאֲתִיס שְׁגַה כּו': וְשַׁלְפִּנְיוּ. זֶה נִיזָק רָאשׁוֹן נוֹטֵל חַמְשִׁיס זֹו וְהַבְּעִלִּיס חַמְשִׁיס זֹו דִּישׁ לְנִיזָק רָאשׁוֹן בּוֹ הַחֲזִי הַלֵּךְ מִשְׁלַס חֲזִי תַשְׁלוּמִי נֻקוּ דְּסַבֵּר לֶה כַּר' עֻקִּיבָא דְּאֲמַר שׁוּתַפִּיס גִּינְהוּ: **חֹזֵר וּגְנָה שׁוּר שׁוֹה מֵאֲתִיס אַאֲחֲרוֹן נוֹטֵל מִנֵּה**. הַחֲזִי מַכֵּל מִי שְׁהוּא דַּמְגּוּפּוֹ מִשְׁתַּלַּס וְנִמְנָא אֹוּתוֹ שַׁלְפִּנְיוֹ שְׁהִיָּה הַחֲזִי שְׁלוֹ מִשְׁלַס מַחֲלָקוֹ חֲזִי מִנּוּקִי^א שְׁנוּטֵל אַאֲחֲרוֹן: וְשִׁנִּיס **הִרְאֲשׁוּנִיס**. נִיזָק רָאשׁוֹן וְהַבְּעִלִּיס שְׁהִיָּה לָהֵן לְכָל אֲחַד רַבִּיעַ מִשְׁלַמִּין כָּל אֲחַד רַבִּיעִית שֶׁל נֻקוּ: **דִּינֵר זֶהֱב**. עַשְׂרִיס וְחַמְשָׁה דִּינָרִיס כַּסֵּף בְּפִרְקַה הֶזֶב (ב"מ דף מה:): **גְּבִי' רָאשׁוֹן נִשְׁכַּר מַצְעִי לִיָּה**. וְהַאֲחֲרוֹן יַפְסִיד שְׁהִרִי אִין רָאשׁוֹן שׁוּמַף בּוֹ שְׁתַּהָא שְׁמִירְתּוֹ עַלְיוּ לַהֲתַחֲזִיב בְּנוּקִין. וְהָאֵל לֹא דִמִּיא לַחֲבֹ עַד שֶׁלֹא הִזִּיק דְּאֲמִרְיָן בְּהַמְנִיחַ (לַעֲלֹ דף ג:) קִדְמוֹ בְּעַלִי חוּבּוֹת וְהַגְבִּיהוּ לֹא עָשׂו כְּלוֹס דִּהַתַּס הוּא דְאֲמַר לִיָּה נִיזָק לַבְּעַל חוּב מֵהָאִי תוֹרָא דְאֻזְקוֹן מִינִיָּה מִשְׁתַּלְמִימַנָא וּבְעַל חוּב לֹא מִנִּי לְמִימַר לִיָּה הִכִּי הַלֵּךְ בִּי"ח יִטוּל נַכְסִיס אַחֲרִיס אֶבֶל הַכָּא הָאִי נִיזָק וְהָאִי נִיזָק וְלֹא מִשְׁתַּלַּס אֲלֵא מִגּוּפּוֹ וּמִנִּי דְשָׁקִיל הָאִי מִפְסִיד הָאִי הַלֵּךְ קַמָּא קַמָּא קָדִיס:

יחזיר

המניח פרק שלישי בבא קמא

לו.

רָאִוי לִיטוּלִי וְאִין לוֹ. פִּירוּשׁ רָאִוי לִיטוּל אֵס תַּפַּס וְאִין לֹו אֵס לֹא תַפַּס וְאִו דְּוּקָא הִיכָא דִּישׁ לֹו תַבִּיעָה עַל שְׁנֵי הַשּׁוּרִיס עַל הַגְדוּל וְעַל הַקַּטָּן אֵס תַּפַּס מִשְׁתַּלַּס אֶבֶל מַתַּנִּי' לַעֲלִיל דְּאִין לֹו תַבִּיעָה אֲלֵא עַל הַגְדוּל אִפִּי' תַּפַּס הַקַּטָּן אִין מִשְׁתַּלַּס מִינִיָּה וְלֹא שִׁיךְ לַשְׁנִיָּי לַעֲלִיל רָאִוי לִיטוּל וְאִין לֹו כִיּוֹן דְּאֵס תַּפַּס לֹא מִשְׁתַּלַּס מִינִיָּה וּבְטַעֲנוֹ חֲטִיס נִרְאֶה דְאֵס תַּפַּס שְׁעוּרִיס לֹא מִשְׁתַּלַּס וְאִי"ת אֲמַאי לֹא מַשְׁנִי הַכָּא כְּדַלְעִיל דְּקֹאמַר נִיזָק שְׁמָא וּמוּזִיק בְּרִי וי"ל דֹּא"כ הו"מ לְמִפְּרָךְ הִיִּינוּ הָךְ כַּדְפִירֶשׁ בְּקוּנְטֶרַס וְהַשְׁתַּאֲ אִיכָא לְרִיכּוּתָא כְּבוֹלָהוּ בְּצִי דַּמְתַּנִּיתִין דְּרִישָׁא אֲשַׁמְעִינִן אִפִּילוּ מוּזִיק שְׁמָא וּנִיזָק בְּרִי פִּלְגִי רַבָּנִן עַלִיָּה דְּסוּמוּכוֹס וְאֲמַרִי הַמוּצִיא מַחֲבִירוֹ עַלְיוּ הִרְאִיָּה וְהַהוּא דְקַטָּן וּגְדוֹל מִשְׁמַיעֲנוּ אִפִּילוּ נִיזָק שְׁמָא וּמוּזִיק בְּרִי פִּלְגִי סוּמוּכוֹס וְאֲחַד תַּס וְאֲחַד מוֹעֵד אֲשַׁמְעִינִן דְּאִפִּילוּ לִר' אַחָא דְאֲמַר בְּרִישׁ פֶּרֶק הַמוּכַר פִּירוּת (ב"ב דף קז ג:) גִּמַּל הָאֻזְחֹר בִּין הַגְמִלִּיס בִּידוּעַ שׁוֹה הִרְנוּ מוֹדֵה הַכָּא דִּלָּא תַלִּינִן בְּמוֹעֵד כִּיּוֹן שְׁנִיַּהִס רִנִּין וְהָךְ דַּהֲנִיקִין שְׁנִיס אֲשַׁמְוִעִינִן^א דַּנְתַּפַּס שָׁקִיל כְּדֹאמַר מוּזִיק וְסִיפָא דַתַּס וּמוֹעֵד אִיִּידִי דְאִיִּיִי בִּבֹא לַעֲלִיל בְּגְדוּל וְקַטָּן וְתַס וּמוֹעֵד אִיִּירִי נָמִי הַכָּא:

שִׁי"מ. מִדְּקַמְנִי שְׁנִיַּהִס רָבָה כּו' וְאֵס אֶבֶד הָאֲחַד קַס מַחֲבִירו תַּחֲמִיו וּמִשְׁתַּלַּס הִימְנוּ כֵּךְ פִירֶשׁ בְּקוּנְטֶרַס וְקַשֶּׁה דִּלָּא הוּה לִיָּה לְמִימַר שַׁמַּע מִינֵה אֲלֵא מִסִּיפָא הוּה לִיָּה לְמַפְרָךְ דְּקַמְנִי אֲחַד גְּדוֹל וְאֲחַד קַטָּן הַמוּצִיא מַחֲבִירוֹ עַלְיוּ הִרְאִיָּה וּמִשְׁלַס לְגְדוֹל מִן הַקַּטָּן אֲלִיכ' כַּשְׂאֶבֶד אֲחַד מֵהֵן לֹא מִשְׁתַּלַּס מֵאֹוּתוֹ שְׁנַשְׂאֵר וְנִרְאֶה לִפְרַשׁ דְּבַשְׁנִי שׁוּרִיס שְׁהִיזְקוּ שׁוּר בּוֹדֵאי אִיִּירִי דַחֲשִׁיב כֹּאִילוּ הוּי חַד גּוּפָא וּמִשְׁתַּלַּס מִן הַשְׁנִי וְאִע"ג דַּמְתַּנִּיתִין לֹא אִיִּירִי אֲלֵא בְּעִנִּין שֹׁאֲנוֹ מִסּוּפָקִיס אִיָּה מֵהֵן נִגַּח מ"מ דִּיִּיק מְלִישְׁנָא דְקַמְנִי שְׁנִיַּהִס חִיַּיבִיס לֹאשְׁמוֹעִינִן שִׁיכּוֹל לְהוֹיַס שִׁיָּהוּ שְׁנִיַּהִס חִיַּיבִין כְּנוֹן אִי יִדְעִינִן בּוֹדֵאי שְׁהִיזְקוּ שְׁנִיַּהִס יַחַד:

וְרַבִּי עֻקִּיבָא הִיא דְאֲמַר שׁוּתַפִּין גִּינְהוּ. פִירֶשׁ בְּקוּנְטֶרַס דְלִר' יִשְׁמַעֲלֹא דְאֲמַר בִּי"ח הוּא הוּא חוּזִי הוּא

דַּמְסִיק בִּיָּה אֵס אֶבֶד הָאֲחַד לֹא אִיבִיד זְכוּתוֹ וְקַשֶּׁה דִּהָא לַעֲלִי (דף ג:) אֲמַר אִפִּילוּ לִר' יִשְׁמַעֲלֹא שַׁחַטוּ מֵה שַׁעֲשֶׂה עָשׂוּי וְנִרְאֶה לִפְרַשׁ דַּמְשׁוֹס הִכִּי מוּקִי לֶה כַּר' עֻקִּיבָא מִשּׁוֹס דְלִר' יִשְׁמַעֲלֹא אִין שׁוֹס חִידוּשׁ דַּפְשִׁיטָא דְאִיבִיד זְכוּתוֹ כַּשְׂאֶבֶד הָאֲחַד כִּיּוֹן דְּבִי"ח הוּא אֶבֶל לִר' עֻקִּיבָא דְשׁוּתַפִּי גִינְהוּ ס"ד דְּהוּי כֹּאִילוּ הָאֲחַד מִן הַשְּׁנִיס בַּחֲזָקַת הַנִּיזָק וּמִנִּי לְמִימַר נִיזָק שְׁלָךְ נֶאֱבִד וְלֹא שְׁלִי":

הדרן עלך המניח

שׁוּר שְׁגַה אֲרַבְעָה וְחַמְשָׁה: **אִי בְּרַבִּי עֻקִּיבָא דְאֲמַר שׁוּתַפִּין** גִּינְהוּ **יַחוּזִר לְבֹוֹלֵן מַבַּעִי לִיָּה**. תַּיִמָּה דְלִר' עֻקִּיבָא נָמִי אֲמַאי אִין רָאשׁוֹן נִשְׁכַּר דְּלִמָּה יֵהָא מוּטֵל עַלְיוּ לְשִׁמּוּר חֲלָקוֹ כָּל זִמָּן שֶׁלֹא עֲמַד בְּדִין וְלֹא בָּאז עֵדִיס דִּמָּה הוּא יוֹדַע אֵס יִזְכֶּה וְאִרְיָךְ לְדַחוּת דְכִיּוֹן שִׁישׁ בִּידוּ לִהְבִּיא עֵדִיס לְאֲלַתֵּר וּלְזָכוּת תַּתַּחֲזִיב בְּשִׁמִּירְתּוֹ ו^א וְלֹא מִנִּי לַשְׁנִיָּי כְּנוֹן שְׁאִין בִּידוּ דְאֵס כֵּן תִּקְשִׁי לִיָּה לְרַבִּי עֻקִּיבָא רָאשׁוֹן נִשְׁכַּר מַצְעִי לִיָּה: כְּנוֹן

עין משפט נר מצוה

קָו א ב מִי"י פִּיטַּע מֵהֵל' מוּקִי מִמּוֹן הֵל' יֹא סַמְנָא עֲשִׂין סוּ טוּשִׁיעַ' חִי"מ ס'י ת סַפִּיר ג כְּהִי"ָּה וְסַפִּיר ד': קו ג ד מִי"י שַׁס הֵל' ח טוּשִׁיעַ' שַׁס סַפִּיר ב': א ה מִי"י פִּיטַּע מֵהֵל' מוּקִי מִמּוֹן הֵל' יֹא טוּשִׁיעַ' חִי"מ ס'י תַא סַפִּיר א':

רבינו הגנאל

מַתַּנִּי' הִיוּ שְׁנִיָּהן [שְׁאִיִּישׁ אַחַד שְׁנִיָּהן חִיבִיבִין כּו'. אֻוקִימ' בְּשׁוּרִין תַּמִּין ור' עֻקִּיבָה הִיא דַאמִי' שׁוּתַפִּי גִינְהוּ, וְטַעֲמִי דַאֲתַנְהוּ לְתַרְוִיָּהוּ דִּלָּא מַצִּי מַדְרַחִי לִיָּה, אֲבַל לִיתַנְהוּ לְתַרְוִיָּהוּ מַצִּי אֲמִי' לִיָּה זִיל אִייתִי לִי רַאִיָּה דִּהָאִי תוֹרָא אֻזְקָךְ וְאִשְׁלַם לָךְ. [נִסְסַח כַּהֲנָ"ב] גַּאֲוִן. הָא מַנִּי ר' עֻקִּיבָא הִיא דַאמִי' שׁוּתַאפִי גִינְהוּ, שֶׁאֵס רַבָּה הַשּׁוּר הַנִּיזָק וּבְעַל הַשּׁוּרִיס הַמִּזְקִין שׁוּתַאפִי גִינְהוּ עַד שִׁישְׁתַּלַּם הַנִּיזָק מֵהַח צִצִי נֻקָּ, וְדֻקְאֲתַנִּי שְׁנִיָּהן חִיבִיבִין, לֹא לִלְמַד שֶׁאֵס רַבָּה מוֹה מוֹה גוּבָה וְאֵס רַבָּה מוֹה גוּבָה אֲלֵא לִלְמַד שֶׁאֵס הִיוּ שְׁנֵי הַשּׁוּרִיסִיס הַמִּזְקִין עוֹמְדִיס לֹא מַצִּי מַדְרַחִי לִיָּה, אֲלֵיל יֵשׁ לוֹ לַהֲשַׁתַּלַּם רַבִּיעַ נֻקָּ מוֹה וְרַבִּיעַ נֻקָּ מוֹה, וְזֶה הוּא שְׁנִיָּהן חִיבִיבִין. אֲבַל אִם אִין שְׁנִיָּהן [עוֹמְדִין] אֲלֵא אַחַד מֵהֵם, הוּא שְׁמַצִּיו וְהָאֲחַד מֵת אֹו בִּרְחַ מַצִּי מוּזִיק לְתַחֲוִיָּהּ וּבִר', שְׁאוּמִי לוֹ טוּל מוֹה חֲצִי מֵה שְׂרָאִוי [לָךְ] כּוּל' אֹו שְׁתַּבִּיא רַאִיָּה שׁוֹה הַמַּצִּיו הוּא שְׁהִיזְקָךְ וְחִיטוּל כָּל מֵה שְׂרָאִוי לָךְ מִמֵּנָהן]. הַדְרִין עַלְךָ הַמְנִיחַ אַת הַבֵּד

פירק רביעי: שור שנגח ד' וה' שור שנגח ד'

דה' שוריס זה אחר זה

ישלם לאחרון בו'. באנו

לחקור משנתנו דתנן

הכא אחורין נשכר דברי

ר' מאיר, אליבא דמך,

לא כר' ישמעל ולא

כר' עקיבה. משום דר'

מאיר תלמיד ר' ישמעל

ור' עקיבה הוא כדגרסי

בתחלת עירובין, הוצרכנו

לומר ר' מאיר כמי מהן

שגאה, דתניא יושם השור

בב"ד דברי ר' ישמעל,

ר' עקיבה אומ' הוחלט

השור. ועלה אמר', אי כר'

ישמעל דאמ' בעלי חובות

גינהו אמאי תני אחרון

נשכר, ראשון ראשון נשכר

מיבעי ליה, שכן דין

בעלי חוב כל הקודם

זכה, ומעת שנגח גניחה

הראשונה נתחייב לשלם

מגופו שלחצי השור חצי

נוק לניזק, פשע המזיק

ולא שימר השור ויצא

והזיק חייב לשלם לראשון

ולשני. אי כר' עקיבה

שנה ר' מאיר משנתו